Símix®
GESTÃO DE PONTO

GUIA PRÁTICO · RH E DP

Escala 5x2 na prática

Como a sua empresa sai da 6x1 sem perder o ritmo da operação. Com um capítulo especial para supermercados.



Escalas 5x2 montadas na Símix

O que a Emenda Constitucional nº 141/2026 muda na jornada, nas escalas, no ponto e na folha de qualquer empresa, com exemplos de cálculo e um plano de ação semana a semana.

EDIÇÃO
Outubro de 2026

PARA COMEÇAR

Uma carta da Símix para o seu RH

Todo mês, a gente acompanha de perto a rotina de indústrias, lojas, supermercados, transportadoras e prestadoras de serviço que fecham ponto, montam escalas e respondem às dúvidas das equipes. Por isso sabemos que mudança de jornada não acontece no papel: ela aparece na grade de horários, no relógio de ponto e no holerite.

A nova regra é clara no objetivo, mas deixa muitas decisões nas mãos de cada empresa. Este guia foi escrito para ajudar você a tomar essas decisões com calma, com números na mão e com tempo para conversar com a equipe e com o sindicato.

Conte com a gente nessa travessia. Time Símix

O ESSENCIAL

A Emenda 141 em cinco pontos

1. **Dois repousos por semana.** Cada colaborador ganha dois descansos remunerados na semana, que podem ou não ser em sequência.

2. **Teto de 42 horas, depois 40.** 42h semanais a partir de 16/12/2026 e 40h a partir de 16/12/2027.

3. **Salário intacto.** A redução de horas não autoriza nenhum corte de salário ou de piso.

4. **Limite de 8h por dia.** Passar disso na transição só com convenção ou acordo coletivo.

5. **Sindicato no centro.** Cláusulas coletivas que conflitam com a Emenda caem em 16/12/2026, e novas regras dependem de negociação.

RESUMO PARA A DIRETORIA

O antes e o depois em uma tabela

Item	Regra até 15/12/2026	Nova regra
Limite semanal	44 horas	42h a partir de 16/12/2026 e 40h a partir de 16/12/2027
Limite diário	8 horas	Continua 8h. Na transição, pode subir só com norma coletiva
Descanso semanal remunerado	Um dia	Dois dias, que não precisam ser seguidos
Salário e piso da categoria	Calculados sobre 44h	Ficam iguais, sem desconto proporcional
Convenção coletiva	Vale como está	Cláusulas de jornada e repouso em conflito caem em 16/12/2026
Alta remuneração com diploma	Jornada registrada	Pode ficar fora das regras de jornada e de horas extras

ONDE O CAIXA SENTE

Três pressões no custo da empresa

+ quadro

Em operações de 6 ou 7 dias, a segunda folga de cada pessoa precisa ser coberta: mais contratações ou mais horas extras.

+ DSR

Comissões e prêmios refletem em dois repousos por semana, e não mais em um.

+ hora

O mesmo salário dividido por menos horas deixa cada hora, e cada hora extra, mais cara.

Primeira decisão da gestão

Sua operação precisa das 42 horas na transição? Então procure o sindicato agora, porque só a negociação coletiva permite passar de 8 horas por dia. Se a resposta for não, monte o planejamento como se a regra de 40 horas já valesse em dezembro de 2026.

CALENDÁRIO

Três datas para marcar na agenda

16 out 2026

Promulgação

A Emenda entra na Constituição e começam a correr os prazos.

16 dez 2026

Virada para a 5x2

Dois repousos semanais e teto de 42 horas em até cinco dias.

16 dez 2027

Regra definitiva

40 horas por semana e 8 horas por dia, mantidos os dois repousos.

Há prazos próprios para quem terceiriza mão de obra ao setor público, e pequenos negócios ainda aguardam uma lei específica. Veja a página 8.

NA VIDA DO COLABORADOR

A mesma semana, antes e depois

Exemplo de um colaborador que hoje cumpre 44 horas em escala 6x1.

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Total
Hoje (6x1)	7h20	7h20	7h20	7h20	7h20	7h20	**DSR**	**44h**
Dez/2026, sem norma coletiva	8h	8h	**DSR**	8h	8h	8h	**DSR**	**40h**
Dez/2026, com norma coletiva	8h24	8h24	**DSR**	8h24	8h24	8h24	**DSR**	**42h**
Dez/2027 em diante	8h	8h	**DSR**	8h	8h	8h	**DSR**	**40h**

O detalhe que muda o planejamento

Faça a conta: 5 × 8 = 40. Para usar as 42 horas permitidas na transição, cada dia precisa passar de 8 horas, e isso só vale se o sindicato assinar junto. Se não houver negociação, sua empresa já opera, na prática, com 40 horas em dezembro de 2026.

MONTANDO A GRADE

Quatro formatos de escala para a nova regra

Não existe um modelo único. A escolha depende de quantos dias a operação funciona e do que a convenção da categoria permite.

Escritórios e administrativo

5x2 fixa

Trabalho de segunda a sexta, folga sábado e domingo. É a mais simples de gerir e já atende à Emenda.

Comércio, serviços e indústria

5x2 com folgas alternadas

Cada pessoa folga dois dias diferentes, em rodízio, para a operação funcionar de domingo a domingo. As folgas se concentram nos dias de menor demanda.

Operações 7 dias

Rodízio de domingos

Uma das folgas cai no domingo sempre que possível. A Emenda trata o domingo como preferência, e o comércio já tem regra própria para isso.

Saúde, segurança e portaria

12x36

Continua permitida. Já fica na média de 42 horas e vai exigir ajuste de intervalos para chegar a 40 horas.

Folgas distribuídas no mês, por acordo

Convenção ou acordo coletivo pode permitir que as folgas variem de uma semana para outra, desde que fechem a conta dentro do mesmo mês e que ninguém passe uma semana sem pelo menos uma folga. Veja um exemplo de mês com oito repousos:

1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	Total
2	1	3	2	8

Esse mecanismo ajuda quem não para: comércio, saúde, indústria de processo contínuo, logística e serviços 24 horas.

CONTA DE COBERTURA

Quantas pessoas sua operação vai precisar?

Para muitas empresas, é aqui que está a maior parte da conta. Quando cada colaborador passa a trabalhar cinco dias em vez de seis, a mesma operação precisa de mais gente ou de mais horas extras.

Exemplo: um setor que funciona 7 dias por semana e precisa de 6 pessoas trabalhando todos os dias.

Dias de trabalho por semana

6 × 7 = 42

diárias a cobrir

Na 6x1

42 ÷ 6 = 7

colaboradores

Na 5x2

42 ÷ 5 = 8,4

colaboradores

Na prática, o setor passa de 7 para 8 ou 9 pessoas, um aumento de cerca de 20% no quadro, ou precisa cobrir a diferença com horas extras.

Como usar essa conta

- ✓ Faça a simulação por unidade, setor e turno, e não para a empresa inteira: cada área tem picos e necessidades diferentes.
- ✓ Considere férias, atestados e outros afastamentos, que já reduzem a cobertura hoje.
- ✓ Compare o custo de contratar com o custo de horas extras recorrentes, que ficarão mais caras (veja a página 7).

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

O que só o sindicato pode destravar

Dias acima de 8h
Para usar as 42h na transição.

Folgas no mês
Distribuição flexível dos repousos.

Escala diferente da 5x2
Regime compensatório excepcional.

DSR de comissões
Regra de cálculo da categoria.

Lembre que, em 16/12/2026, cláusulas de convenções e acordos sobre jornada e repouso que conflitem com a Emenda deixam de valer sozinhas. Revise a convenção da categoria agora.

FOLHA DE PAGAMENTO

As contas que mudam no holerite

O salário mensal continua o mesmo. O que muda é o valor de cada hora, porque ele passa a ser dividido por menos horas.

Exemplo com salário de R$ 2.500,00

Período	Divisor	Valor da hora	Hora extra (50%)
Até 15/12/2026 (44h)	220	R$ 11,36	R$ 17,05
Transição (42h)	210	R$ 11,90	R$ 17,86
A partir de 16/12/2027 (40h)	200	R$ 12,50	R$ 18,75

Os divisores 210 e 200 seguem a mesma lógica usada hoje para chegar ao 220. Existe um entendimento alternativo, minoritário, que levaria a divisores maiores e a uma hora mais barata. Enquanto não houver definição, o caminho mais seguro é adotar 210 e 200.

Comissões e salário variável

Com dois repousos por semana, o reflexo das comissões no DSR fica maior. Quanto maior, depende da fórmula definida na convenção da categoria, por isso vale simular a folha dos comissionistas antes de dezembro.

Faltas sem justificativa: atenção a um ponto em aberto

Como é hoje

Pela Lei 605/1949, quem falta sem justificativa na semana perde o dia não trabalhado e a remuneração do repouso daquela semana.

O que ainda não está definido

Com dois repousos, há quem defenda que a falta faz perder os dois, o que somaria o desconto de três dias. Mas a lei não diz se a perda é de um ou dos dois repousos, e esse ponto deve ser resolvido por regulamentação ou pelos tribunais. Antes de aplicar qualquer desconto maior, valide o procedimento com a assessoria jurídica.

CASOS ESPECIAIS

Situações que pedem um olhar à parte

Jornadas de 40h ou menos

Quem já tem carga contratada igual ou menor que 40 horas não terá redução. O que muda é a garantia dos dois repousos.

Escala 12x36

Segue valendo e não é afetada pelos dois repousos. Em duas semanas soma 84 horas, média de 42. Para chegar a 40, será preciso ajustar intervalos, o que pode ser feito individualmente.

Alta remuneração com diploma

Empregados com nível superior e salário a partir de 2,5 vezes o teto do INSS ficam fora das regras de duração da jornada e de horas extras. Os dois repousos continuam garantidos.

Contratos com o poder público

Para quem presta serviço com mão de obra dedicada, a redução depende de aditivo de reequilíbrio, com prazo máximo de 12 meses. Faça o pedido ao órgão contratante desde já.

MEI, micro e pequenas empresas

Uma lei complementar ainda pode criar medidas de transição, ligadas à manutenção de empregos. Enquanto ela não existir, planeje com a regra geral.

Trabalho no dia de repouso

O repouso não pode ser trocado por dinheiro. Se o colaborador trabalhar no dia de folga sem compensação, o pagamento é em dobro, como já acontece hoje.

CAPÍTULO ESPECIAL · SUPERMERCADOS

Por que a conta é diferente no supermercado

O supermercado reúne tudo o que torna a 5x2 desafiadora: loja aberta sete dias, picos concentrados no fim de semana, muitos setores com rotinas próprias e um quadro grande de colaboradores em 6x1.

Frente de caixa
Folgas fora de sexta, sábado e domingo e reforço nos horários de pico.

Reposição e depósito
Turnos de abertura e de recebimento de mercadoria precisam de cobertura fixa.

Açougue, padaria e hortifrúti
Produção diária e equipes especializadas, difíceis de substituir de uma hora para outra.

Prevenção e portaria
Costumam usar 12x36, que segue válida com ajuste de intervalos.

Domingos e feriados no comércio

- O trabalho aos domingos no comércio segue autorizado pela Lei 10.101/2000, respeitada a legislação municipal.
- A mesma lei exige que o repouso caia no domingo pelo menos uma vez a cada três semanas. Com a Emenda, o domingo continua sendo o dia preferencial de folga.
- Abrir em feriados depende de autorização em convenção coletiva e da lei do município.

Boas práticas para a escala da loja

1. Concentre as folgas de segunda a quarta, quando o movimento costuma ser menor.
2. Escale por curva de movimento, hora a hora, e não só por dia.
3. Use o banco de folgas no mês, se a convenção permitir, para reforçar semanas de pagamento.
4. Planeje dezembro com antecedência: a virada da regra coincide com o maior pico do ano.

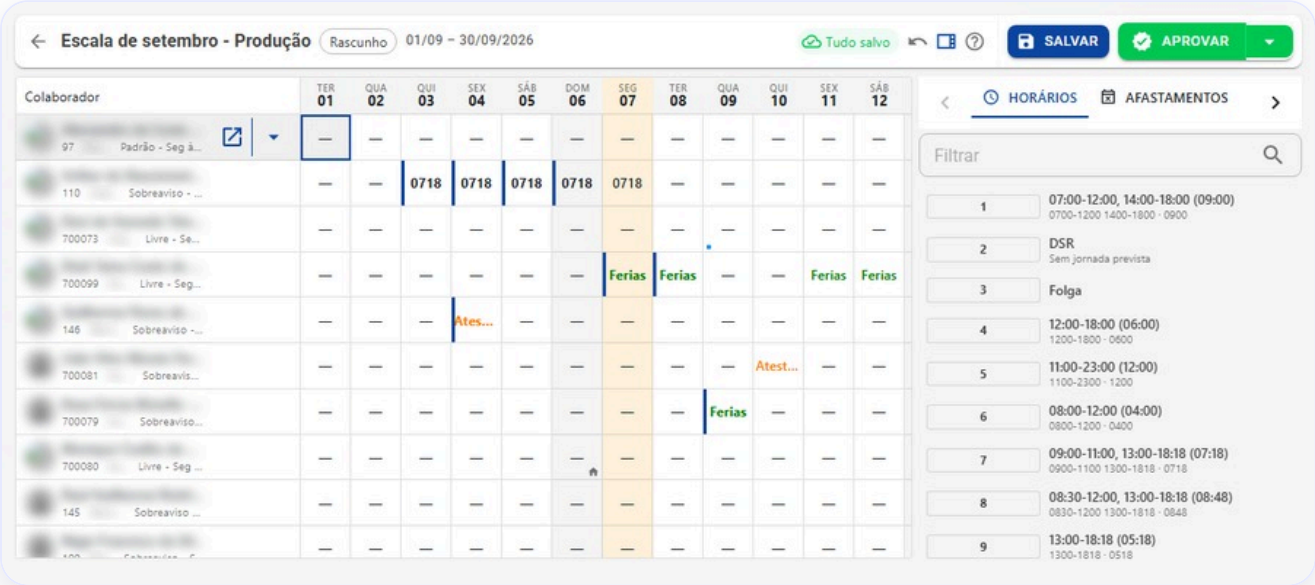
O que diz o setor

A Associação Brasileira de Supermercados apoia a adoção da 5x2, mas defende modelos de contratação mais flexíveis. Em maio de 2026, a entidade apontava mais de 300 mil vagas abertas em supermercados no país, o que torna o recrutamento um ponto crítico do plano.

A SÍMIX AO SEU LADO

Escalas 5x2 montadas com clareza, em poucos cliques

A maior parte do trabalho da transição está em redesenhar escalas. Na Símix, o RH e o DP montam a escala do mês por setor, enxergam cada colaborador dia a dia e aprovam tudo com segurança.



Tela de criação de escalas na Símix: escala mensal do setor de Produção, com horários, DSR, folgas e afastamentos lado a lado.

Escala do mês por setor

Cada colaborador em uma linha e cada dia em uma coluna. Fica fácil conferir se todos têm dois repousos na semana.

DSR e Folga separados

DSR e Folga são horários próprios. Assim, você distingue o repouso remunerado das demais folgas da escala.

Biblioteca de horários

Cadastre jornadas com intervalos e carga diária, como 07:00 a 12:00 e 14:00 a 18:00 (09:00), e aplique na grade.

Afastamentos na mesma tela

Férias e atestados aparecem na escala, o que evita lacunas de cobertura no setor.

Rascunho, salvar e aprovar

Monte a escala como rascunho, ajuste com calma e aprove quando estiver pronta. Tudo é salvo automaticamente.

Domingos em destaque

Os domingos ficam sinalizados na grade, ajudando a distribuir o repouso preferencial ao longo do mês.

Montando a escala 5x2 na Símix, em 4 passos

1. Cadastre os novos horários de até 8h diárias (ou o que a norma coletiva permitir). **2.** Abra a escala do mês do setor. **3.** Distribua dois DSRs por semana para cada colaborador, priorizando domingos. **4.** Revise afastamentos e cobertura e aprove a escala.

PLANO DE AÇÃO

Oito semanas até a virada

Um roteiro para chegar a 16 de dezembro com escalas aprovadas, sistemas ajustados e equipe informada.

26/10 a 01/11

Raio-x do quadro

Liste quem está em 6x1, quem passa de 40h, comissionistas, 12x36 e casos de alta remuneração.

02/11 a 08/11

Leitura da convenção

Marque as cláusulas que vão cair e abra conversa com o sindicato.

09/11 a 15/11

Simulação de custos

Cobertura por setor, contratações, horas extras, DSR e novo valor da hora.

16/11 a 22/11

Decisão de modelo

Escolha o formato de escala de cada setor e aprove o plano de contratação.

23/11 a 29/11

Escalas de dezembro

Cadastre os novos horários e monte as escalas como rascunho no sistema de ponto.

30/11 a 06/12

Ponto e folha

Ajuste limites semanais, repousos, divisores e regras de DSR. Prepare os aditivos.

07/12 a 13/12

Comunicação

Converse com as equipes, assine os aditivos e aprove as escalas.

14/12 a 18/12

Virada

Acompanhe as primeiras marcações e corrija divergências logo na primeira semana.

Depois da virada, até dezembro de 2027

- ✓ Conferir os primeiros fechamentos de ponto e de folha no novo modelo.
- ✓ Acompanhar decreto de regulamentação, novas convenções e decisões dos tribunais.
- ✓ Preparar a passagem para 40 horas e para o divisor 200.

PERGUNTAS DO DIA A DIA

O que os gestores mais perguntam

Posso reduzir o salário junto com as horas?
Não. A Emenda proíbe a redução, e o piso da categoria continua valendo integralmente.

Quem já cumpre 40 horas ou menos muda?
A carga contratada fica igual. O que muda é a garantia dos dois repousos na semana.

A empresa escolhe os dias de folga?
Sim. A organização da escala continua sendo da empresa, desde que respeite os dois repousos, a preferência pelo domingo e a norma coletiva.

Os dois repousos precisam ser seguidos?
Não. Eles podem cair em dias separados da semana.

Faltar um dia desconta três?
Ainda não há resposta definitiva. A lei fala na perda do repouso da semana, mas não diz se, com dois repousos, a perda é de um ou dos dois. Valide com o jurídico antes de aplicar.

Posso pagar hora extra no lugar da segunda folga?
Não. O repouso é um direito. Trabalho no dia de folga sem compensação gera pagamento em dobro.

O banco de horas acaba?
Não. O que perde sentido é a compensação semanal do sábado, porque esse dia útil deixa de existir.

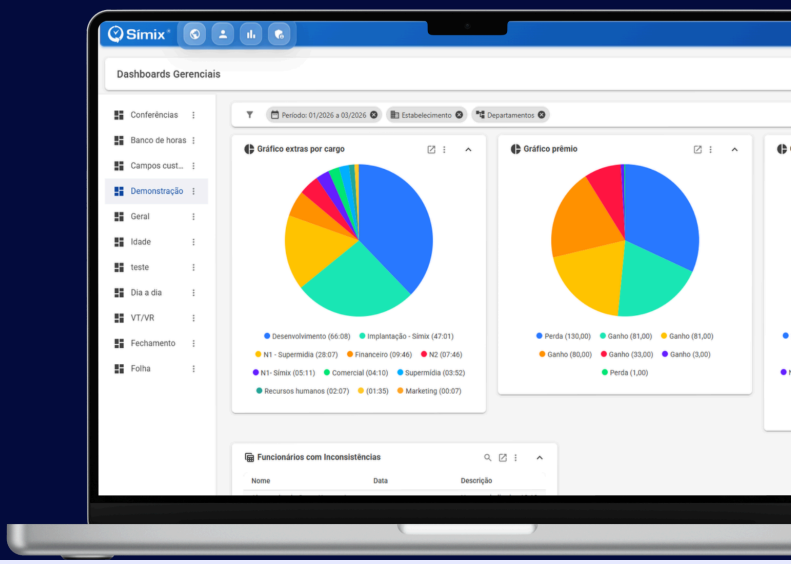
Preciso mudar tudo agora?
Não. Planeje desde já, mas implante nas datas previstas, de forma organizada.

Aviso. Este guia tem finalidade informativa e reflete a Emenda Constitucional nº 141/2026 e o que se sabia publicamente em outubro de 2026. Temas como divisor da hora, desconto por faltas e cláusulas de contratos individuais ainda estão abertos e podem ser alterados por decreto, lei ou jurisprudência. Antes de decidir, leve a realidade da sua empresa para o DP e para o jurídico de confiança.

Símix®
GESTÃO DE PONTO

Gestão inteligente da jornada de trabalho

> Mais que um sistema de ponto. Uma plataforma inteligente de gestão de jornada, para um RH e DP mais eficientes.



13 estados
com a Símix presente

+3.000
estabelecimentos

+90 mil
colaboradores registrando

- ✓ **Totalmente em nuvem (Microsoft)**
- ✓ **Dashboards e relatórios inteligentes**
- ✓ **Cálculo de benefícios (VT e VR)**
- ✓ **Fechamento rápido e eficiente**
- ✓ **Escalas e jornadas na mesma tela**
- ✓ **Adequada à CLT e aos dissídios**
- ✓ **Exportação para qualquer folha**
- ✓ **Assinatura digital e API aberta**

Prepare sua empresa para a 5x2 com a Símix

Solicite sua demonstração gratuita.

www.simix.com.br
@simixponto

A Símix cuida da burocracia. Você cuida das pessoas.